

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145, 11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Publico en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145, 11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional *"La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)."*

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad(...)."*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 *"El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares."*

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145,11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley 336 de 1996, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.*

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *"Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145,11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional...

Que el artículo 8° ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 *"El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."*

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 *"La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución."*

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145,11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros.

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *"Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana"*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *"La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado."*

La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos".

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, *"Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145,11

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA”.

las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.” cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 de decreto 170 de 2001.

Que teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en condiciones normales de demanda, detectadas en los estudios técnicos en mención la entidad, mediante la Resolución Metropolitana N° 117.10 del 4 de mayo de 2010 reestructuró de oficio la ruta 1401 Boston Prado quedando como ruta No. A8 Barranquillita – Vía 40 - Circular, autorizada a la Flota Roja Ltda.

Que mediante comunicación del 12 de abril de 2011 radicada en esta entidad el 14 de abril de 2011 con número interno 1545, la empresa Flota Roja Ltda. por medio de representante legal, solicita la reestructurar la ruta A8 con el ánimo de lograr un mayor ingreso económico sin que lo anterior genere competencia o afectación de demanda con ninguna ruta del transporte masivo o del transporte colectivo, la solicitud realizada se basa en la necesidad de realizar recorridos mas directos y transitar por sitios de interés comercial..

Que teniendo en cuenta que la facultad de reestructuración oficiosa de la autoridad de transporte no se agotó con la expedición de las Resolución Metropolitana N° 117.10 del 4 de mayo de 2010, sino que, esta potestad puede utilizarse cuando las necesidades de los usuarios del servicio público colectivo metropolitano así lo requieran y se encuentren soportadas en un estudio técnico.

Que para este caso, la reestructuración la ruta A8 autorizada a la empresa Flota Roja Ltda. se encuentra soportada en el Informe Técnico N°10 del 17 de marzo de 2011y responde a la optimización del servicio público de transporte para satisfacer las necesidades de los usuarios:

ANTECEDENTES:

INFORME:

Es importante aclarar que se buscará evitar competencia entre la propuesta y los recorridos de rutas alimentadoras de Transmetro. Es decir, se dará prioridad en todo momento a la cobertura establecida para el sistema de transporte masivo en el estudio realizado por la Universidad del

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

Norte denominado "Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana".

En igual sentido, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, dispone que la autoridad competente pueda en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual, se sustentará en un estudio técnico.

De acuerdo a las sugerencias en el denominado estudio realizado por la Universidad del Norte, establece que las rutas de la empresa FLOTA ROJA se reestructuren con el fin de minimizar traslapos con el sistema Transmetro.

SITUACION ACTUAL

Resolución 117 de 2010

Nombre de la Ruta: A8 Código de Ruta: 4113

Tipo de Vehículo: Buseta

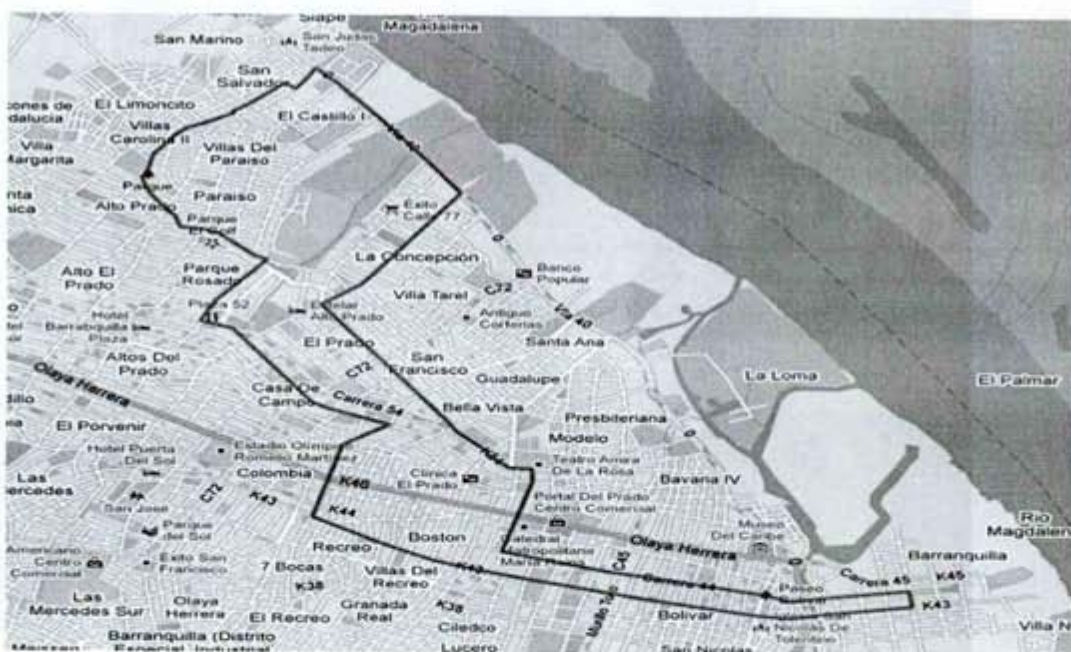
Capacidad Transportadora Mínima: 17

Capacidad Transportadora Máxima: 21

Intervalo Hora Pico: 4 min, Intervalo Hora Valle : 7 min,

Terminal: Barranquillita.

Recorrido TERMINAL (CARRERA 43 CON CALLE 006) – CARRERA 43 – CALLE 68 – CARRERA 53 – CALLE 79- CARRERA 60 – CARRERA 64 – CARRERA 65 – CALLE 85 – CALLE 82B – CARRERA 76 – CALLE 82B – CARRERA 79 – CALLE 83 – VÍA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58 – CARRERA 54 – CALLE 54 – CARRERA 44 – CALLE 006 – CARRERA 43 – TERMINAL.



Teniendo en cuenta lo anterior, al evaluar las condiciones actuales, es viable autorizar la modificación de los recorridos de las rutas A8 y A9. Es importante aclarar que parte de la solicitud de modificación corresponde al recorrido sugerido inicialmente por el mencionado estudio de la

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

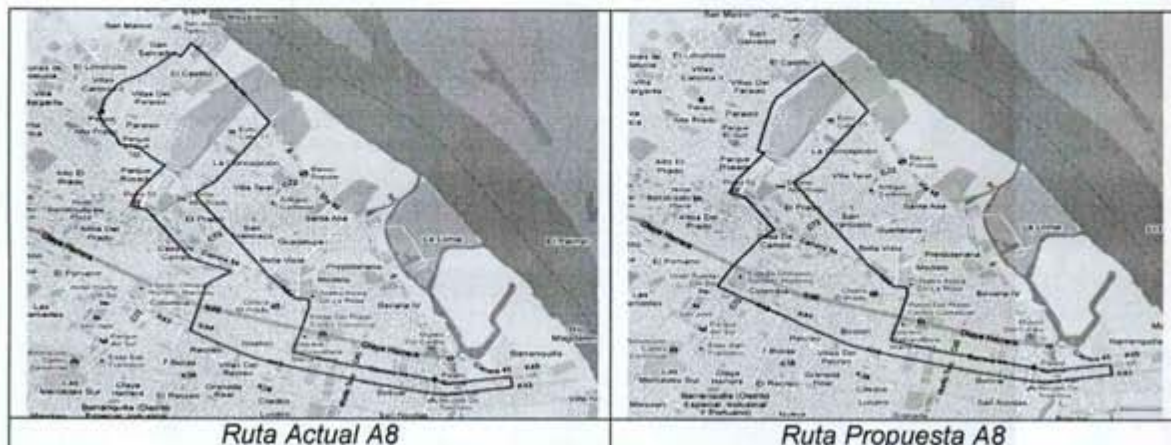
Universidad del Norte.

PROPUESTA

A8

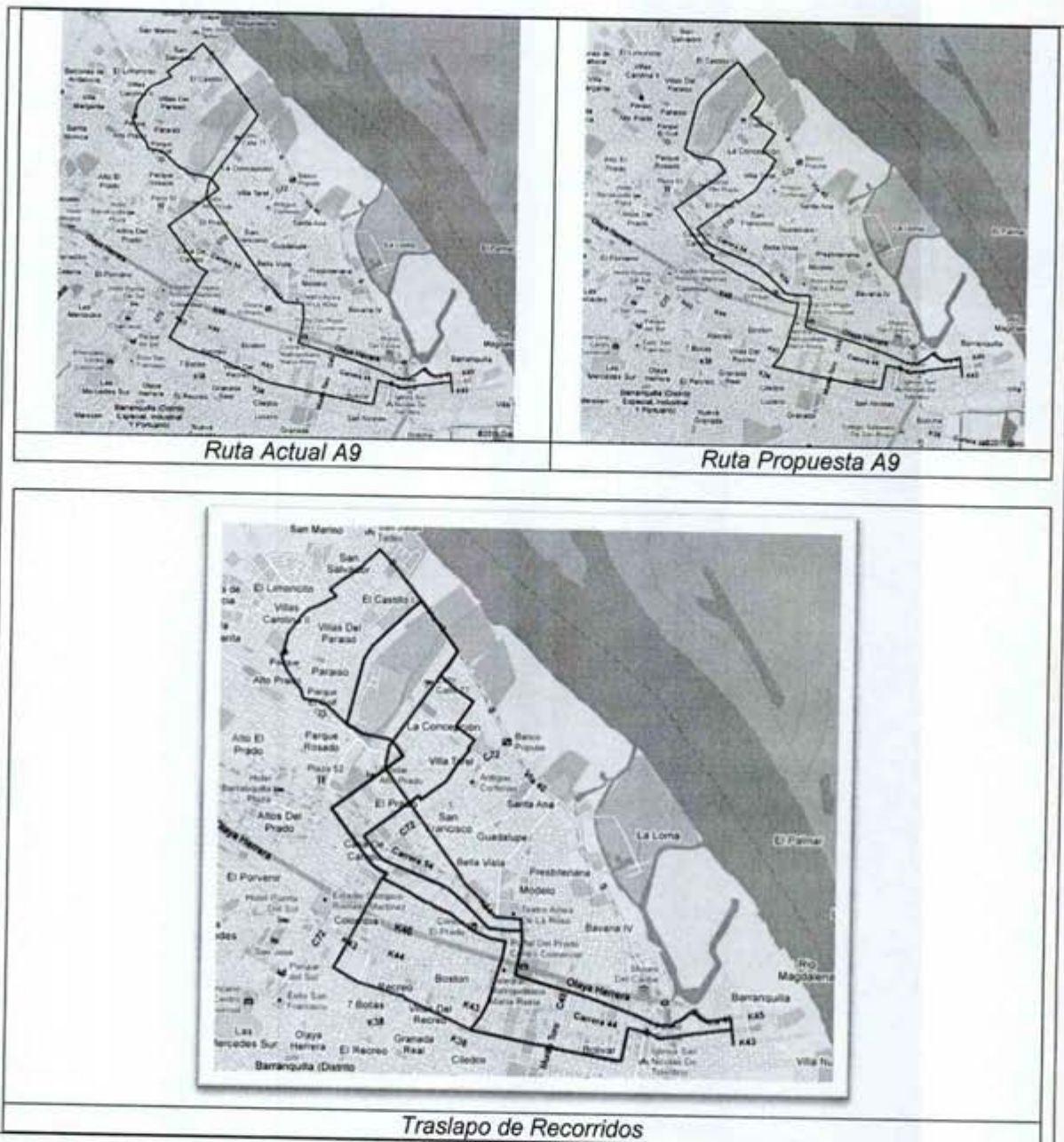
- **TERMINAL (CARRERA 43 CON CALLE 006) – CARRERA 43 - CALLE 74 – CARRERA 53 – CALLE 79- CARRERA 60 – CARRERA 64 –CALLE 79 – VIA 40 – CALLE 76 – CARRERA 58 – CARRERA 54 – CALLE 54 – CARRERA 44 – CALLE 006 - CARRERA 43 – TERMINAL**

Los recorridos anteriormente detallados se pueden apreciar de una mejor forma al mirar los siguientes gráficos:



RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145.11

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA”.



CONCLUSION:

1. Se considera viable la propuesta de la empresa en cuanto a la modificación del recorrido de las rutas A8 y A9.
2. La capacidad transportadora global de la empresa se mantiene en 42 vehículos.
3. Es importante mencionar que este informe corresponde únicamente al componente técnico de la propuesta presentada por la empresa. Por tanto, este concepto deberá ser soportado jurídicamente en los aspectos que se considere pertinente.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145,11

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA”.

Que las reestructuraciones estudiadas en el Informe Técnico N° 10 del 17 de marzo de 2011 armonizan con la implementación del Sistema Masivo de Transporte Integrado – TRANSMETRO.

Que en atención a todo lo anterior, existe la necesidad de reestructurar el recorrido de ruta A9 autorizado a la empresa Flota Roja Ltda en ejercicio de la facultad legal que establece el artículo 34 del Decreto 170 de 2001.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REESTRUCTURAR de oficio el recorrido de la ruta A8 autorizada a la empresa Flota Roja Ltda.

Ruta Código	A8
Denominación (Origen – Destino)	Barranquillita – VIA 40 – CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la terminal ubicada en la (CARRERA 43 CON CALLE 006) – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 53 – por esta hasta la CALLE 79- por esta hasta la CARRERA 60 – por esta hasta la CARRERA 64 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la VÍA 40 – por esta hasta la CALLE 76 – por esta hasta la CARRERA 58 – por esta hasta la CARRERA 54 – por esta hasta la CALLE 54 – por esta hasta la CARRERA 44 – por esta hasta la CALLE 006 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la terminal ubicada en la (CARRERA 43 CON CALLE 006) FIN DEL RECORRIDO.	

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución modifica parcialmente la Resolución Metropolitana N° 117.10 del 04 de mayo de 2010, en lo que tiene que ver con el recorrido de la ruta A-8, tal como se expuso en las consideraciones de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Que con relación a las características técnicas y capacidad transportadora de la ruta A-8 autorizada a la empresa FLOTA ROJA, se mantiene conforme a lo resuelto en las Resoluciones Metropolitanas N° 117.10 de 04 de mayo de 2010, las cuales, se consideran vigentes para este punto.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 145.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA BARRANQUILLITA – VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADA A LA FLOTA ROJA LTDA".

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente al representante legal de la empresa FLOTA ROJA LTDA del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Dado en Barranquilla, a los, **17 JUN. 2011**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: LUIS H. SILVA – Asesor Externo AMB

Revisó: Franco Fiorentino Posteraro - Secretario General
Paola Martínez Sánchez - Subdirectora Técnica de Transporte

